클라우드 서버 호스팅 계약서

관리번호 : C-2026-012

"갑" : 주식회사 새봄바이오

"을" : 누리클라우드(주)

클라우드 서버 호스팅 계약서

주식회사 새봄바이오(이하 "갑"이라 한다)와 누리클라우드(주)(이하 "을"이라 한다)(이하 "갑"과 "을"을 각각 "당사자", 통칭하여 "양 당사자"라 한다)은 "클라우드 서버 호스팅"에 관한 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 다음과 같은 조건으로 체결한다.

-다 음-

제 1 장 총 칙

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 "을"이 "갑"에게 제공하는 클라우드 서버 호스팅(구체적인 내역은 별첨1 "서비스의 범위"에 기재된 내역과 같다. 이하 "서비스"라 한다)에 대하여, "갑"이 그 대가를 지급함에 있어 양 당사자 간에 원활한 운영을 위한 원칙과 기준을 정함에 그 목적이 있다.

제2조 (계약문서)

① 본 계약은 기본계약서와 부속문서(이하 "부속서"라 한다)로 구성된다. 기본계약서는 본 계약서를 말하고, 부속서는 별첨을 의미한다.

② 본 계약서의 내용과 별첨의 내용이 상충하는 경우 다음 각 호의 순서로 우선하여 적용한다.

1. 본 계약서
2. 별첨1 "서비스의 범위"
3. 별첨2 "견적서"
4. 별첨3 "보안서약서"

제3조 (서비스의 범위)

① 본 계약에 따라 "을"이 제공하는 서비스의 구체적인 범위는 별첨1 "서비스의 범위" 및 별첨2 "견적서"에서 정한다.

② "을"의 서비스 범위에는 정상 운영 중의 예방 점검, 장애 발생 시 조치, 장애 복구 등 일체의 내용을 포함한다.

③ "갑"이 부속서에서 정한 서비스 대상을 변경하는 경우 양 당사자는 협의하여 본 계약을 그대로 적용하거나 서비스료를 다시 정할 수 있다.

제4조 (계약기간)

① 본 계약의 계약기간(이하 "계약기간"이라 한다)은 [2026]년 [01]월 [01]일부터 [2026]년 [12]월 [31]일까지로 한다. 다만, 양 당사자는 협의 후 계약기간을 변경할 수 있다.

② 계약 만료일 [30]일 전까지 당사자 일방으로부터 상대방에게 계약 종료의 의사표시가 없을 경우 본 계약은 동일한 조건으로 [1]년씩 자동 연장되나, 자동 연장은 [2]번을 초과하지 아니한다.

제5조 (서비스료)

서비스의 대가인 서비스료는 본 계약서 제3장과 별첨2 "견적서"에 근거하여 정한다.

제6조 (불가항력)

① "갑"과 "을"은 천재지변, 정부기관의 조치, 전쟁 등 합리적으로 통제할 수 없는 사유(이하 "불가항력적 사유"라 한다)로 발생한 본 계약상의 의무 불이행에 대해서는 책임지지 않는다. 다만, 이러한 사태가 [15]일 이상 지속되는 경우 양 당사자는 본 계약을 해지할 수 있다.
② 파업, 노사분규 등은 불가항력적 사유에서 제외된다.

제7조 (감독 권한)

① "을"은 본 계약에 따라 수행하는 서비스의 관리 권한을 가지며, "갑"은 "을"의 계약 이행을 감독할 권한을 가진다.
② "갑"은 필요한 경우 "을"에게 시정을 요청하거나 서비스 수행에 관한 자료의 제출과 서면 보고를 요구할 수 있으며, "을"은 이에 응하여야 한다.

제8조 (지식재산권 등)

본 계약에 따라 만들어진 유형 및 무형의 산출물, 기술자료 등에 대한 사용권, 소유권 등의 권리는 "갑" 또는 "갑"이 지정한 자에게 귀속된다.

제9조 (비밀 유지)

① "을"은 본 계약의 내용과 본 계약에 따른 업무 수행 중 알게 된 일체의 정보를 본 계약의 이행 이외의 목적으로 이용할 수 없으며, "갑"의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 공개 또는 제공하지 아니한다.
② "을"은 본 조를 위반하여 "갑"에게 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상한다.
③ 본 조는 본 계약이 종료된 경우에도 유효하다.

제 2 장 상호 의무

제10조 ("을"의 의무)

① "을"은 본 계약서와 부속서에서 정한 서비스를 "갑"의 목적을 위하여 성실하게 제공하여야 한다.
② "을"은 서비스 수행에 지장을 줄 사고나 장애를 알았을 때에는 즉시 "갑"에게 통보하고 신속히 복구하여야 한다.
③ "을"은 서비스를 "갑"의 통상 근무시간(09:00~18:00) 중에 수행하며, 장애 발생 시에는 요청을 받은 때로부터 [2]시간 이내에 대응을 시작한다.
④ "을"은 "갑"이 제공한 자료를 서비스 수행 이외의 용도로 사용하거나 복제할 수 없다.

제11조 ("갑"의 의무)

① "갑"은 "을"이 서비스 수행과 관련하여 합리적으로 요청하는 자료를 제공하고, 업무상 필요한 장소의 출입을 보장한다.
② "갑"은 "을"이 제출한 보고서를 받은 날로부터 [3]주 이내에 승인 여부를 "을"에게 알려야 한다.

제12조 ("을"의 지위)

"을"은 서비스 수행 중 언제나 "을"의 임직원을 관리하고 감독하는 독립된 계약자이며, "을"의 임직원은 어떠한 경우에도 "갑"의 피용인 또는 대리인으로 간주되지 않는다.

제13조 (책임사항)

"을" 또는 "을"의 임직원이 서비스 수행 과정에서 "갑" 또는 제3자에게 손해를 입힌 경우 "을"은 그 손해를 배상하고 "갑"을 면책하여야 한다.

제14조 (인력의 교체)

"갑"은 서비스를 직접 수행하는 "을"의 인력이 업무 수행에 적당하지 않다고 판단하는 경우 그 교체를 요구할 수 있으며, "을"은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제15조 (권리, 의무의 양도금지)

각 당사자는 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리나 의무를 제3자에게 양도, 위탁, 하도급하거나 담보로 제공할 수 없다.

제16조 (전산시설의 사용)

서비스와 관련된 전산시설은 "갑"의 사용을 위하여 설치된 것이므로, 따로 정하지 않는 한 "을"은 이를 "갑"의 목적으로만 사용한다.

제17조 (비상 장애대책)

"을"은 자체적으로 대응할 수 없는 중대한 장애에 대비하여 비상 장애대책을 "갑"과 함께 세우고, 계약 체결 후 [1]개월 이내에 비상 장애대책 계획서를 "갑"에게 제출한다.

제 3 장 서비스의 대가

제18조 (서비스료 산정)

① "을"이 제공하는 서비스의 대가인 서비스료(이하 "서비스료"라 한다)는 다음 각 호와 같다.

1. 월 금 2,350,000원(부가가치세 별도)

② 본 조 제1항의 서비스료에는 부가가치세가 포함되어 있지 않으며, 부가가치세는 "갑"이 별도로 부담한다.

③ 본 계약이 중도에 해지된 경우 "갑"은 서비스료를 일할 계산하여 "을"에게 지급한다.

④ 서비스료에는 "을"이 서비스를 수행하는 데 필요한 인건비 및 일체의 경비를 포함하며, "을"은 본 계약서에 따로 정한 경우를 제외하고 서비스료 이외의 금원을 "갑"에게 청구할 수 없다.

제19조 (서비스료 지급)

① "을"은 당월(1일부터 말일까지를 의미한다) 서비스료를 매월 말일까지 제3항의 서류를 첨부하여 "갑"에게 청구하고, "갑"은 서류를 확인하여 문제가 없는 경우 청구를 받은 달의 다음 달 말일까지 지급한다.

② 지급은 현금으로 "을"이 지정한 아래 계좌로 한다.

계좌번호 : 가상은행 000-00-00004 (예금주 : 누리클라우드(주))

③ “을”은 서비스료 청구 시 다음 각 호의 서류를 첨부하여야 한다.
1. 세금계산서
2. 월간 서비스 수행 보고서

제 4 장 손해배상

제20조 (배상책임)

① "을"은 "을" 또는 "을"의 임직원의 계약 위반, 불법행위 등으로 "갑"에게 손해를 끼친 경우 그 손해를 배상한다.
② "갑"은 "을"에 대한 손해배상금, 지체상금 등의 채권을 "을"에게 지급할 서비스료에서 공제하고 잔액을 지급할 수 있다.

제21조 (지체상금)

“을”이 본 계약상의 의무 이행을 지체한 경우 지체 [1]일당 연간 총 서비스료의 [3/1000]을 지체상금으로 “갑”에게 지급한다. 다만, 불가항력적 사유 또는 “갑”이 인정하는 사유로 지연된 경우에는 그러하지 아니하다.

제 5 장 보 칙

제22조 (계약의 해지)

① "갑" 또는 "을"은 상대방에게 영업정지, 파산, 회생 절차 개시 등 계약을 유지하기 어려운 사유가 생긴 경우 별도의 최고 없이 본 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.
② 상대방이 본 계약상의 의무를 위반하여 시정을 요구하였음에도 [7]일 이내에 시정하지 않은 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
③ "을"은 본 계약이 종료된 경우 "갑"이 제공한 자료와 데이터를 종료일로부터 [5]일 이내에 반환하거나 폐기하여야 한다.

제23조 (보안책임)

"을"은 업무 수행 중 알게 된 "갑"과 "갑"의 고객에 대한 정보를 제3자에게 누설하여서는 아니 되며, 별첨3 “보안서약서”를 "을"의 임직원에게 받아 보관하고 "갑"이 요구하면 즉시 제출하여야 한다.

제24조 (분쟁의 처리)

① 본 계약서의 해석에 이의가 있거나 명시되지 않은 사항은 일반 상관례에 따른다.
② 합의에 이르지 못한 분쟁은 소송으로 해결하며, "갑"의 본점 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

제25조 (계약의 효력발생)

본 계약의 효력발생일은 [2026]년 [01]월 [01]일부터로 한다.

제26조 (기타)

① 본 계약상 통지는 본 계약서에 기재된 당사자의 주소로 서면으로 하여야 한다.
② 본 계약의 변경은 양 당사자의 서면 합의에 의한다.

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 "갑"과 "을"은 본 계약서를 [2]부 작성하여 기명날인하고 각각 [1]부씩 보관한다.

* 별첨 1. 서비스의 범위
* 별첨 2. 견적서
* 별첨 3. 보안서약서

계약체결일 : [2025]년 [12]월 [12]일

	"갑"	"을"
상 호	주식회사 새봄바이오	누리클라우드(주)
사업자등록번호	000-81-00001	000-81-00022
주 소	서울특별시 가상구 새봄로 100, 3층	경기도 가상시 클라우드로 300
대표이사	정새봄 (인)	임채원 (인)

별첨 1. 서비스의 범위

번호	구분	내용
1	서비스명	클라우드 서버 호스팅
2	대상	가상 서버 4대와 백업 저장소
3	정기 점검	월 1회 점검과 점검 결과 보고
4	장애 대응	요청 후 2시간 이내 대응 시작, 4시간 이내 복구 목표
5	보고	월간 서비스 수행 보고서 제출

별첨 2. 견적서

번호	품목	규격	수량	단가(원)	금액(원)	비고
1	클라우드 서버 호스팅	가상 서버 4대와 백업 저장소	12개월	2,350,000	2,350,000	부가가치세 별도, 월 금액
합 계					**2,350,000 (월)**	

별첨 3. 보안서약서

"을"의 임직원은 서비스 수행 중 알게 된 "갑"의 정보를 외부에 누설하지 않을 것을 서약하며, 서약서는 "을"이 보관한다. (서약서 양식 생략)